

1504958-33.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Lilian Lage Humes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... PROCESSUAL - PRELIMINAR REJEITADA. ROUBO MAJORADO - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DO POLICIAL CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTRO FIM." (TJSP; Apelação Criminal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

AVENIDA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1504958-33.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504958-33.2022.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IVAN SANTOS TRINDADE

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lilian Lage Humes

Vistos.

IVAN SANTOS TRINDADE, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, c.c o artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal porque, no dia 26 de janeiro de 2022, por volta das 9h55min, na Avenida Atlântica, nº 437, Interlagos, nesta cidade e comarca de São Paulo, previamente ajustado e com identidade de desígnios com um indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, em proveito comum, a quantia de R\$ 6.125,00 (seis mil cento e vinte e cinco reais), pertencente à vítima Ana Lúcia V. R.

A denúncia foi recebida em 2 de março de 2022 (fls. 80/81).

O réu foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação (fls. 131/140).

O processo seguiu seu regular trâmite, não havendo nulidades a serem sanadas.

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima, três testemunhas de acusação, seis testemunhas de defesa e o réu foi interrogado.

As partes apresentaram memoriais.

É o relatório.  
Fundamento e decido.

Inicialmente, o réu está preso preventivamente e a legalidade de sua custódia já foi objeto de habeas corpus, de forma que não há que se falar, nesta fase processual, de nulidade prisão temporária decretada, eis que referido instituto processual não se confunde com a prisão preventiva vigente na atualidade.

Tampouco há que se falar em nulidade nos reconhecimentos efetuados pela vítima em sede policial, uma vez que o reconhecimento fotográfico obedeceu aos ditames legais (vide mosaico de fls. 31), não se podendo presumir que a vítima foi induzida a reconhecer o acusado, ainda mais em se tratando de crime de tamanha gravidade.

Ademais, o reconhecimento fotográfico inicial, foi corroborado pelo reconhecimento pessoal do réu (fls. 57), o qual também atendeu aos requisitos legais, bem como pelo reconhecimento efetuado em juízo.

Todavia, ainda que assim não se entendesse, o cumprimento do disposto no inciso II do art. 226 do Código de Processo Penal deve ocorrer "se possível", como diz a própria letra da lei. Nesse sentido, confira-se:

"Apelação criminal - Roubos circunstanciados (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), 4 deles consumados e 1 tentado - Preliminar de nulidade no reconhecimento realizado na delegacia de polícia por ter sido feito inicialmente por fotografia - Não ocorrência - Disposição legal contida no artigo 226, II, do CPP é mera sugestão, a ser realizado quando possível - Mérito: Autoria e materialidade demonstradas - Conjunto probatório satisfatório - Em juízo, uma das vítimas reconheceu CRISTIANO; enquanto uma outra reconheceu ANDRÉ, ratificando o reconhecimento da fase investigativa - Majorantes mantidas - Redução das penas na terceira fase da dosimetria, aplicando somente o aumento previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, em atenção ao artigo 68, parágrafo único, do Código Penal - Recursos PARCIALMENTE PROVIDOS." (TJSP; Apelação Criminal 1500089-86.2019.8.26.0129; Relator (a): Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Casa Branca - 1ª Vara; Data do Julgamento: 22/09/2022; Data de Registro: 22/09/2022)

"ROUBO - RECURSO MINISTERIAL: PLEITO DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO - ACOLHIMENTO - CIRCUNSTÂNCIA CABALMENTE COMPROVADA PELA PROVA ORAL COLHIDA - DESNECESSÁRIA A APREENSÃO DO ARMAMENTO - PRECEDENTES - RECURSO ACUSATÓRIO PROVIDO. PROCESSO-CRIME - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP -- RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INVESTIGATÓRIA RATIFICADO PELO PESSOAL EM JUÍZO - PROCEDIMENTO PREVISTO NO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL, ADEMAIS, QUE SE AFIGURA COMO MERA RECOMENDAÇÃO E NÃO OBRIGATORIEDADE PASSÍVEL DE NULIDADE PROCESSUAL - PRELIMINAR REJEITADA. ROUBO MAJORADO - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DO POLICIAL CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTRO FIM.” (TJSP; Apelação Criminal 1502987-47.2021.8.26.0050; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 25ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/09/2022; Data de Registro: 22/09/2022)

Acrescente-se que a vítima informou em juízo que antes do roubo o réu permaneceu por algum tempo bem à frente dela, na fila do banco. Assim, a vítima teve oportunidade e tempo suficiente para bem observar o réu. Não há que se falar em indução da vítima ao reconhecimento, pois, se tal tivesse ocorrido, por consectário lógico, a vítima também teria reconhecido Lucas Sousa de Jesus e a arma apreendida em poder de Lucas. No mais, não há motivos concretos para se duvidar da lisura da vítima e dos policiais, que não teriam motivos para incriminar falsamente pessoa que não conhecem.

Passo a discorrer sobre a preliminar de cerceamento defesa arguida.

Inicialmente, embora seja bastante óbvio, deve-se consignar que os fatos que estão sendo julgados neste feito ocorreram em 26 de janeiro de 2022. Logo, a conduta do réu em data anterior ou posterior a 26 de janeiro de 2022 é irrelevante para a comprovação dos fatos ocorridos em 26 de janeiro de 2022. Ou seja, as imagens da UBS São Marcos de 7 de fevereiro de 2022 não fazem prova de onde o réu estava em 26 de janeiro de 2022. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa porque não foram juntadas aos autos imagens do dia 7 de fevereiro de 2022.

De outra parte, os aparelhos de telefone celular são objetos móveis e por isso podem ou não acompanhar seu proprietário em seus deslocamentos. Inclusive, é bastante corriqueiro que traficantes ou roubadores contumazes utilizem, em suas empreitadas criminosas, diversos chips e aparelhos de telefonia a fim de não serem rastreados. Além disso, os telefones celulares podem ser emprestados a terceiras pessoas, as quais podem utilizar referidos aparelhos se possuem acesso à senha do dispositivo. Logo, como já exposto na decisão de fls. 193, a posição do aparelho celular do réu no dia dos fatos nada comprova acerca da posição do próprio réu no dia dos fatos, e, por consectário lógico, não confirma nem afasta a autoria delitiva. O mesmo se pode dizer em relação a motocicletas, que podem ser emprestadas ou alugadas a pessoas diversas daquelas constantes do documento veicular.

De igual forma, a quebra de sigilo do aparelho celular de Lucas Sousa de Jesus, que sequer foi acusado do roubo mencionado na denúncia e que, segundo a defesa, se trata de pessoa que não conhece o réu, não serviria a comprovar a inocência do acusado, pois não acrescentaria dados sobre a localização do réu em dia 26 de janeiro de 2022.

Além disso, quanto às ligações recebidas e efetuadas na linha telefônica de propriedade do réu, incumbiria à defesa solicitar à operadora de telefonia o registro de referidas ligações, pedindo a referida operadora a conta detalhada, ou mesmo fotografar os dados do aparelho, que não foi apreendido.

Outrossim, o indeferimento de nova oitiva dos policiais não implica em cerceamento de defesa, uma vez que, durante a oitiva dos policiais em audiência presencial designada para tal finalidade, o réu foi a todo tempo representado por advogado

construído pelo próprio acusado, advogado este regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Assim, se o próprio órgão de classe dos advogados reconhece a plena aptidão e qualidade técnica de seus advogados cadastrados, não há que se falar em cerceamento de defesa.

De toda forma, de acordo com o relatado pela defesa em seus memoriais (fls. 483/484), o proprietário da motocicleta Twister preta não soube identificar quem estava em posse de referido bem na data dos fatos, relatando que havia vendido o bem a "Juninho", de qualificação ignorada.

Quanto às filmagens do Banco Itaú no dia dos fatos, é de se observar que a defesa em momento algum comprovou ter cumprido com seu ônus da prova, ou seja, tentado, por meios próprios, obter referidas filmagens, caso porventura existentes. Tampouco comprovou a defesa que de fato existiam câmeras do estabelecimento comercial voltadas à parte externa do imóvel, captando o exato local em que o crime ocorrera. Inclusive, o policial Felipe afirmou em seu depoimento judicial que não existem filmagens do roubo por ele ter ocorrido na parte externa da agência (8min4s a 8min14s da mídia respectiva).

Frise-se que as imagens do circuito interno da agência de nada serviriam para esclarecer a autoria delitiva, uma vez que, como já dito, o crime teve lugar antes da porta giratória da agência, na parte externa da instituição bancária. E, ao contrário do alegado pela defesa, nenhuma testemunha efetivamente viu filmagens do local em que o roubo ocorreu ou mesmo atestou que elas existiam, não se podendo presumir que há filmagens pelo que a vítima ouviu dizer, sem ter visto.

Por fim, conforme decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no REsp 1573829/SC (Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 13/05/2019), "salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada (ut, AgRg no AREsp 1082788/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 15/12/2017)"

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade está provada pela portaria de fls. 2, pelo boletim de ocorrência de fls. 3/4 e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também restou comprovada.

Em seu interrogatório na fase policial, o réu optou por exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em seu interrogatório judicial, o réu disse que não praticou o roubo mencionado na denúncia e que no dia dos fatos estava na Casa de Oração de Embu das Artes. O interrogado trabalhava há mais de um ano na UBS Jardim São Marcos e antes trabalhava como garçom. O interrogado já atendeu a dois chefes de Estado, inclusive o 1º Ministro da Nova Zelândia. O interrogado não esteve no banco onde o roubo ocorreu e é um homem de família,

casou com as mães de suas filhas e nunca teve problemas com a Justiça, salvo um inadimplemento de pensão alimentícia, bem como nunca se envolveu com criminosos. Segundo o interrogado, as testemunhas e o sinal da Tim confirmam que o interrogado não cometeu o crime.

O interrogado foi preso em seu trabalho, na UBS Jardim São Marcos. Nesse momento, o interrogado estava no computador. O celular do interrogado estava em sua posse e tem o número (11) 95214-8728. Esse celular não foi apreendido e está com a esposa do interrogado.

Os policiais foram até a casa do interrogado, mas não encontraram nada de ilícito no local.

O interrogado não sabe pilotar moto ou carro e nunca teve moto.

No dia dos fatos, os funcionários municipais estavam de recesso e por isso o interrogado estava na Casa de Oração.

O interrogado acredita que seu advogado anterior não fez um bom trabalho porque não fez perguntas suficientes sobre a personalidade do interrogado, que inclusive recebeu uma caixa de bombom de presente de uma mãe porque evitou o suicídio de uma menina que foi por ele atendida.

No dia em que o interrogado foi detido, os policiais nada explicaram ao interrogado, apenas lhe disseram que estava preso. Posteriormente, fizeram pressão psicológica, dizendo que iriam colocar vários boletins de ocorrência contra o interrogado.

Todavia, a versão apresentada pelo réu não merece qualquer credibilidade, não se sustentando quando confrontada com as demais provas colhidas nos autos.

A vítima reconheceu o réu em juízo e declarou que o réu estava na sua frente na fila do banco. Eram umas 9h55min e a vítima chegou a pensar "que bom que ele saiu, ficou uma pessoa a menos".

Porém, o réu retornou em seguida, montado em uma moto. Ele veio em direção à vítima, já lhe empurrando em direção ao jardim e lhe disse que se não passasse a pochete com seus pertences, iria atirar. Nesse proceder, o réu agiu agressivamente. Em seguida, o réu pegou os pertences da vítima, a saber, seu celular, sua pochete com seu cartão de crédito e o valor de R\$ 6.125,00, os quais eram destinados a pagar a fatura do cartão de crédito.

Sobre a subtração, a vítima detalhou que o réu puxou o celular de sua mão, porém, a vítima tentou reter o bem. Então, o réu disse "solta, senão eu atiro!", e, conforme a vítima fez o gesto de entregar o bem, o celular acabou caindo no jardim do banco, sendo posteriormente recuperado pela vítima.

A vítima tem certeza absoluta que o réu estava com uma arma verdadeira, pois sentiu seu peso e o "ferro" da arma.

Após o crime, o réu saiu em posse da pochete contendo o dinheiro e o cartão da vítima, evadindo-se em uma moto, a qual era barulhenta e meio velha; talvez o modelo da moto fosse uma 125.

O réu agiu sozinho na prática do crime.

A fila em que a vítima estava ao ser abordada era do lado de fora no banco, perto do jardim e antes da porta giratória da agência. Antes de entrar na fila do banco, a vítima guardou seus pertences em um armário, levando apenas o que precisava ter em mãos.

O réu chegou a encostar a arma no peito da vítima com muita força e muita agressividade.

A vítima chegou a reconhecer um capacete e uma moto na delegacia, bem como uma bolsa a tiracolo, mas não reconheceu a pessoa de Lucas Sousa de Jesus.

A vítima disse que deu características da moto e do assaltante na delegacia, bem como confirmou ter reconhecido o réu na delegacia (5min40s da mídia).

A vítima não reconheceu a arma apreendida com Lucas Sousa de Jesus, era uma arma diferente daquela utilizada pelo réu.

A vítima foi chamada a fazer reconhecimento pela delegacia duas vezes.

A vítima foi informada pela gerente do banco que primeiro teria que fazer um boletim interno acerca do crime para depois fazer um boletim externo; essa gerente informou à vítima que estava tudo filmado e, por esse motivo, a vítima acredita que há filmagens, mas a vítima não viu nenhuma filmagem. Os investigadores de polícia disseram à vítima que viram imagens.

O réu estava de capacete e máscara, mas a vítima tem certeza no reconhecimento efetuado, diante da postura do réu e dos olhos dele.

A testemunha de acusação Cleiane depôs que não viu o roubo, mas viu outras filmagens do réu dentro do banco e por isso o reconheceu na sala de reconhecimento. No dia dos fatos, 26 de janeiro de 2022, a depoente estava de férias. Quando a depoente voltou das férias, no dia 10 de fevereiro de 2022, lhe foi relatado que houve um roubo na modalidade "saidinha de banco" na agência.

No mês de janeiro, estavam ocorrendo muitos roubos na modalidade "saidinha de banco", quase toda semana, na rampinha de acesso à porta de entrada da agência. Nessa rampinha, há vegetação (paisagismo), um corrimão onde as pessoas ficavam esperando e, ao lado, um guarda-volumes. Toda essa parte é antes da porta giratória e não se trata de local murado.

Inicialmente, a depoente compareceu à delegacia para reconhecer uma pessoa que os policiais capturaram e que estava com uma bolsinha.

Após uma semana, a depoente foi chamada de novo para fazer reconhecimento. Nessa oportunidade, reconheceu o réu, dizendo que se recordava de tê-lo visto na agência; como estavam ocorrendo muitos roubos, a depoente reparava em quem ficava muito tempo no caixa eletrônico ou rondando a agência.

A depoente não se recorda se viu filmagem do dia dos fatos.

A vítima foi orientada a fazer boletim de ocorrência e trazer o boletim de ocorrência para abrir o "sito", que um procedimento interno do banco.

A depoente crê que a polícia pediu imagens ao banco, mas a depoente não tem acesso às filmagens, quem manda tudo à delegacia é a área de segurança.

A depoente é gerente geral da agência.

A depoente se lembra de ter visto o réu em algum momento dentro da agência, mas não se lembra de tê-lo visto do lado de fora.

A depoente não lembra de o réu portar bolsa a tiracolo, mas todos os processos que aconteciam tinham alguém com a bolsinha a tiracolo, a qual foi reconhecida na delegacia.

A depoente não se lembra de outras pessoas que acompanhavam o réu na agência.

A maioria dos assaltos ocorriam com moto, os criminosos paravam com o pisca-alerta aceso, assaltavam e saíam.

A depoente acredita que os assaltantes que faziam os roubos de "saidinha de banco" se comunicavam por celular, mas a depoente não tem certeza dessa dinâmica.

Geralmente, há dois roubadores envolvidos em roubos dessa espécie.

Não há motivos para se duvidar das declarações da vítima e da testemunha, pois não teriam interesse em incriminar falsamente o réu.

O policial Felipe reconheceu o réu em audiência e depôs que possuía demandas em relação a roubos que estavam acontecendo na saída de bancos, já havendo investigações em curso.

Os policiais estavam em deslocamento na Avenida Atlântica, sem a qualificação dos roubadores, mas já com a descrição das motos utilizadas nos crimes e conhecimento do modus operandi dos roubadores, quando foi avistada do outro lado da via uma moto com características semelhantes a uma das motos descritas pelas vítimas. Assim, a equipe retornou e decidiu fazer a abordagem de Lucas (Lucas Sousa de Jesus), pessoa que, ao ver a viatura, demonstrou nervosismo e ficou mexendo o tempo todo no celular.

Quando foi abordado, Lucas quebrou o telefone. Além disso, na moto de Lucas (uma

CG) havia uma arma. Foi também localizada outra motocicleta próxima, uma Twister, a qual estava parada, mas sem mais ninguém nela. Ao lado do banco tem uma rotatória, com uma praça bem pequena e outra praça maior; uma das motos estava em um lado da praça e a outra no outro lado, de modo que estavam quase que uma de frente para a outra.

Após a abordagem de Lucas, os policiais foram ao banco com a ideia de não deixar ninguém sair da agência, mas, em função de o local estar movimentado e com vários aposentados, pessoas que os policiais não queriam que ficassem nervosas, abordaram apenas Lucas, pedindo apoio.

Assim, a equipe do depoente conduziu Lucas e as duas motocicletas à delegacia. Lá, contataram a vítima do roubo apurado nestes autos, que foi à delegacia, onde não reconheceu Lucas Sousa de Jesus com sendo o autor do crime que sofreu, nem a moto dele. A vítima reconheceu, entretanto, a outra moto, a Twister, o capacete e uma bolsinha. O depoente, todavia, não recorda se houve reconhecimento da arma.

A moto reconhecida pela vítima possuía um rasgo no banco, conforme havia sido relatado pela vítima.

No dia do roubo, a vítima fora abordada na parte externa da agência, na fila.

No dia seguinte à prisão de Lucas, com a qualificação dele, os policiais foram à região para fazer investigação de campo. Dessa investigação, descobriu-se que os agentes dos roubos não eram apenas dois indivíduos, e sim mais pessoas, que se revezavam nas funções. Desse modo, por essas investigações, os policiais chegaram até o réu, que morava próximo de Lucas, a cerca de 500 ou 700 metros dele.

Os policiais conseguiram a qualificação do réu, seu nome e sobrenome, e a partir de pesquisas conseguiram fotos do réu, que foi reconhecido fotograficamente pela vítima. Fez-se, então, o relatório da investigação e o delegado fez pedidos, conseguindo o mandado de busca e apreensão e de prisão temporária em desfavor do réu.

Após a prisão temporária, foi feito novo reconhecimento do réu pela vítima, desta vez pessoal.

Para cumprimento do mandado de prisão, os policiais foram em duas equipes à UBS, onde o réu foi abordado. Em seguida à abordagem, os policiais foram até a casa do réu, onde nada foi encontrado. Posteriormente, já na delegacia, a vítima foi convidada a fazer o reconhecimento pessoal.

A vítima reconheceu o réu com certeza nessa oportunidade, bateu o olho no réu e passou mal, se emocionou um pouco e imediatamente apontou o réu como a pessoa que havia lhe roubado.

Além disso, a gerente da agência do Itaú foi também chamada para fazer o reconhecimento, de modo que reconheceu o réu de outras ocasiões, tendo o visto frequentando o banco, dentro dos caixas. O depoente não sabe, entretanto, informar se o réu era cliente do banco.

No reconhecimento pessoal foram apresentadas mais quatro pessoas, e, no reconhecimento fotográfico, foram mostradas mais fotos além daquela do réu.

O depoente não se recorda se foi expedida ordem de serviço para que os policiais fizessem diligências em Embu das Artes.

O depoente não se recorda do nome do proprietário da moto reconhecida pela vítima e não se lembra se a moto tinha algo a ver com o réu.

No exato momento da prisão do réu, o depoente estava na viatura de apoio. O depoente não sabe o que o réu estava fazendo na UBS nesse dia. O depoente conversou com o réu muito pouco.

Em relação aos reconhecimentos, o depoente não estava na sala em que aconteciam, mas estava na delegacia. O depoente não se recorda se os indivíduos que compuseram o reconhecimento estavam com ou sem máscara durante o ato.

Houve obtenção de algumas imagens das câmeras de segurança do Banco Itaú, mas, como o roubo aconteceu do lado de fora da agência, não foram fornecidas imagens do crime propriamente (8min4s a 8min14s da mídia).

O depoente não se recorda se foi mencionado pela vítima se o assaltante estava com ou sem capacete. Não se lembra também qual era o vulgo de Lucas Sousa de Jesus.

Não houve qualificação das pessoas, que foram mais do que uma, que apontaram o nome do réu como o autor do roubo, nem condução delas à delegacia como testemunhas, pois

essa informação foi obtida mediante trabalho de inteligência dos policiais, que estavam em trabalho de campo, descaracterizados; assim, a informação foi dada informalmente por pessoas que moram perto do réu e que jamais forneceriam esses dados a pessoas previamente identificadas como policiais.

O policial Renato disse que recebeu alguns boletins de ocorrência, dos quais um era do fato em questão. Dessa forma, por haver muitas demandas de roubo no Banco Itaú, os policiais fizeram campanhas no local, na tentativa de flagrar estas condutas. Assim, a equipe conseguiu realizar um flagrante de um rapaz chamado Lucas, que aguardava do lado de fora da agência informações de outro indivíduo, que estava dentro da agência. Ao ser abordado, Lucas demonstrou nervosismo, quebrando o próprio celular. Os policiais conseguiram realizar a prisão de Lucas, que estava armado.

Lucas Sousa de Jesus foi, então, conduzido à delegacia por porte ilegal de arma, de modo que, no local, foi chamada a vítima Ana Lúcia para fazer o reconhecimento. Ana Lúcia, entretanto, não reconheceu Lucas como autor do crime que sofreu.

No dia do reconhecimento, havia sido feita a apreensão de duas motocicletas, capacetes, uma arma e uma mochila. Assim, embora não tenha reconhecido o rapaz, Ana Lúcia reconheceu uma das motocicletas, o capacete e a bolsa como sendo do indivíduo que a roubou.

Lucas Sousa de Jesus mora em Embu das Artes. Os policiais fizeram diligências, chegando a uma pessoa que falou quem seria o autor do crime sofrido pela vítima Ana Lúcia, pois ela passou algumas características dele. Os policiais, então fizeram pesquisas e, com o nome de Ivan Trindade em mãos, realizaram buscas nas redes sociais e chamaram a vítima para fazer reconhecimento fotográfico. Posteriormente, a vítima foi novamente chamada a fazer o reconhecimento, de modo que, desta vez, ela reconheceu pessoalmente Ivan Trindade como o autor do crime que sofreu. O depoente ressalta que a vítima, ao ver o réu, ficou muito assustada.

Foram colocadas outras pessoas além do réu no reconhecimento pessoal, e, no reconhecimento fotográfico, foi feito um mosaico com as fotografias de outras pessoas.

Além da vítima, o réu foi reconhecido por uma funcionária do banco, que o tinha visto em outra oportunidade no interior da agência em atitude suspeita, pois os funcionários do banco costumam distinguir quem é cliente e quem é suspeito.

Não foi Lucas quem delatou o réu, eles apenas moram próximos um do outro, a cerca de 600 metros um do outro.

O réu negou ter praticado o crime, sem, todavia, oferecer resistência à prisão.

O depoente confirma o inteiro teor do relatório em que consta dos autos. A moto reconhecida pela vítima era uma CG125. Além disso, a vítima fez menção a um rasgo no banco da motocicleta, que realmente constava do veículo apreendido.

O depoente não participou da investigação em relação à propriedade das duas motocicletas, pois, após a prisão do réu, foi convidado a trabalhar em outra delegacia, trabalhando atualmente no departamento de homicídios.

O depoente confirma ter participado da prisão do réu, em uma UBS em Embu das Artes, em uma sala, não sabendo, porém, o que o réu fazia no local. O depoente foi informado que o réu trabalhava naquela unidade de saúde.

As diligências em Embu das Artes foram feitas pelo depoente em companhia do policial Felipe Rotta.

O depoente confirma, ainda, que foram a Embu das Artes no dia da prisão de Lucas ou no dia seguinte. O depoente não se recorda se Lucas tinha algum vulgo. Quem fez a prisão de Lucas foi o depoente.

O réu, no dia do roubo, não entrou na agência, e Lucas Sousa de Jesus, quando foi preso, estava do lado de fora do banco.

O depoente chegou a conversar com o irmão do réu sobre a propriedade da motocicleta, mas ele desconhecia que o réu tivesse alguma motocicleta.

Além disso, o depoente confirma ter estado presente em ambos os reconhecimentos na delegacia, de modo que acredita, embora não tenha certeza, que um foi feito de máscara e outro sem a máscara.



Por fim, em relação a possíveis informações de placas de veículos envolvidos nos roubos à agência do Banco Itaú, o depoente disse que alguns dos boletins de ocorrência traziam características da motocicleta Twister que estava sendo usada em alguns roubos.

Conforme orientação que prevalece em nossos Tribunais, os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e uma vez que os policiais não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.

No caso em exame, os policiais não conheciam o réu e não tinham motivos pessoais para incriminá-lo falsamente. Ademais, não surgiu nos autos nenhum motivo de suspeição do trabalho policial.

A versão apresentada na fase policial corrobora a coleta da prova judicial.

O informante Lucas Sousa de Jesus disse que foi preso em flagrante próximo a uma agência do Itaú, na Avenida Atlântica, dia em que foi acusado de porte de arma. O depoente ainda não foi julgado nesse processo. Disse, ainda, que nunca ouviu falar do réu Ivan dos Santos Trindade.

O depoente mora em Embu das Artes, mas não conhece nem nunca ouviu falar de nenhum Ivan dos Santos Trindade ou Ivan Trindade na região. Disse, também, que, no dia em que foi preso, além da sua motocicleta, havia várias motos por perto, era um bolsão de motos com muitas motos.

O depoente foi encaminhado ao 102º Distrito Policial, onde não foi exibida nenhuma foto para que o depoente reconhecesse o réu, não havendo em momento algum reconhecimento, nem por foto, nem pessoalmente. De acordo com o depoente, nenhum policial comentou sobre o réu Ivan na delegacia. Assim, o depoente tomou conhecimento sobre algo envolvendo o nome de Ivan quando, já no CDP de Diadema, recebeu uma citação para ser testemunha de defesa do réu, não sabendo de mais nada em relação a ele.

A testemunha de defesa Fabiano relatou que é gerente da UBS São Marcos e que é chefe do réu. O réu é uma boa pessoa, trabalhadora, uma pessoa que sempre estava no horário e que atendia o público de maneira muito prestativa. Além disso, o depoente confirma que estava no local no dia em que os policiais fizeram diligências na UBS. O réu trabalhou na unidade de saúde de março de 2021 a novembro do mesmo ano, quando a maioria dos funcionários da turma tinha sido demitida. O réu retornou ao trabalho dia 2 de fevereiro de 2022, tendo ficado um tempo fora por problemas na prefeitura, de modo que em janeiro ele não estava trabalhando na unidade.

O réu tem registro pela CLT na unidade de saúde.

O depoente sabe que o réu foi preso acusado de assalto. Depois da prisão do réu, o depoente ouviu comentários de surpresa na região, pois o réu era conhecido por ser trabalhador. A reação diante da prisão do réu foi de susto. O depoente nunca ouviu dizer que o réu tinha se envolvido com a criminalidade. Além disso, o depoente sabe que o réu é casado por conta da ficha da unidade, não tendo conhecimento, todavia, onde ele mora.

Por fim, o depoente não conhece nenhum assaltante da região chamado Lucas.

O depoimento de Lucas Sousa de Jesus deve ser visto com ressalvas, uma vez que foi conduzido à delegacia em função de possível envolvimento nos crimes que estavam ocorrendo no local e que atualmente se encontra preso. De toda forma, o informante nada esclareceu sobre a dinâmica do roubo cometido contra a vítima Ana Lúcia ou

sobre a prisão do réu.

De igual forma, a testemunha Fabiano não estava no local em que o crime ocorreu e nada atestou sobre o paradeiro do réu no dia dos fatos, confirmando, porém, que no dia 26 de janeiro de 2022 o réu não estava trabalhando na unidade de saúde.

A informante arrolada pela defesa Heidi é esposa do réu e o conhece desde a época de escola, ou seja, há cerca de vinte anos. Os dois se afastaram em um momento de suas vidas, se encontrando novamente há mais ou menos cinco anos, tendo entrado em um relacionamento, sendo casados há dois anos.

Na época dos fatos, o réu não estava trabalhando, estando afastado do trabalho, mas estava trabalhando quando foi preso.

Após a prisão, a depoente viu o réu na delegacia e em visitas.

A depoente confirma ter ciência de que o réu foi reconhecido pelas vítimas, mas acredita que os reconhecimentos são ilegítimos, pois o réu é inocente.

De acordo com a depoente, no dia 26 de janeiro de 2022, pela manhã, o réu estava em um culto e depois, foi direto para casa.

A depoente não ouviu nenhum comentário na região sobre o roubo, e que, mesmo indo atrás, de informação, não chegou a ninguém que conhecia o rapaz que foi preso antes do réu, o qual ele não conhece e com o qual nunca teve ligação.

Na UBS, o réu trabalhava na área de arquivos e entregando senhas na porta. Ele trabalhava na maioria das vezes das 7h às 16h, e em alguns dias das 8h às 17h ou 18h, de segunda à sexta-feira. Além desse trabalho na unidade de saúde, a depoente afirma que o réu fazia trabalhos comunitários ligados à CUFA e trabalhos na região, fazendo distribuição de cestas básicas e ajudando moradores em episódios de fortes chuvas.

O réu não tem envolvimento com política, tendo apenas trabalhado na campanha da vereadora Aline Santos, de Embu das Artes.

A depoente não conhece nenhum Lucas do bairro.

A testemunha de defesa Graziela depôs que no dia 26 de janeiro de 2022 estava na Igreja da Graça, em Embu das Artes, tendo ido ao local para fazer um culto, que inicia às 9h00min às quartas e sextas-feiras.

A depoente é pastora e, naquele dia, o réu compareceu ao culto, tendo entrado, mais ou menos, no horário em que a depoente iniciou a mensagem, por volta das 9h30min, para administração da palavra. O réu permaneceu na igreja até às 10h15min ou 10h20min, horário em que costumam terminar as reuniões. A depoente disse, ainda, que conhece o réu há aproximadamente sete anos, quando chegou à igreja.

O réu trabalha em uma UBS e presta serviços comunitários, ajudando algumas famílias. É também frequentador assíduo dos cultos, sendo sempre uma boa pessoa, tranquilo e de fácil acesso, nunca tendo apresentado à depoente nenhuma forma de violência ou de trabalho ilícito. Quando a depoente tomou conhecimento do delito imputado ao réu, reagiu com indignação e com prontidão para ajudar, pois, no dia, ele estava no culto.

A testemunha de defesa Ana Cristina informou que não é parente do réu e que estava, no dia 26 de janeiro de 2022, pela manhã, na Igreja Internacional da Graça. A pastora dessa igreja é Graziela Christina Firmino dos Santos e a depoente frequenta o local há mais de quatro anos.

A depoente conhece o réu da Igreja, pois ele frequenta o local com assiduidade e ele estava com a depoente no dia em que está sendo acusado de ter praticado roubo.

A depoente senta ao fundo da igreja, onde o réu se sentou quando chegou.

O réu é uma boa pessoa e que frequenta sempre a Igreja com sua esposa.

A testemunha Lucas Soares dos Santos é filho da depoente.

A testemunha de defesa Lucas Soares dos Santos disse que frequenta a Igreja da Graça em Embu das Artes, que fica na Rua Augusto de Almeida Batista, nº 2629, há algum tempo, cerca de cinco anos. A pastora dessa igreja se chama Graziela Firmino dos Santos.

O depoente participou do culto em 26 de janeiro de 2022, sendo que abriu a igreja naquele dia, pois durante a semana sempre está no local como obreiro. Assim, na data, o depoente ficou responsável por iniciar o culto e fazer as músicas iniciais. Dessa maneira, o depoente participou da reunião e ajudou a pastora nas canções e em tudo que foi preciso, tendo a celebração começado às 9h00min e ido até as 10h00min ou 10h15min, como acontece toda quarta-feira.

Naquele dia, o réu participou do culto, sendo que o depoente o viu chegar, conforme ia fazendo as canções, uma vez que nota todas as pessoas, pois conhece todo mundo. A porta estava aberta e o réu se sentou, de forma que o culto prosseguiu normalmente. O depoente disse, além disso, que conhece o réu desde que entrou na igreja, mas passou a conversar com o réu há cerca de três anos, trocando com ele algumas palavras nos intervalos das celebrações vez ou outra.

O depoente não sabe muita coisa do réu, pois só conversam depois das cerimônias ou nos intervalos. Assim, a conversa mais relevante que tiveram foi uma brincadeira, em que o acusado questionou se o depoente usava a rede social Instagram. Na época, o depoente não usava a rede social, mas, posteriormente, passando a usar, sempre seguiu o réu, acompanhando alguns trabalhos dele em serviços sociais, de modo que acredita que ele é um homem de bem.

Embora a informante Heidi, esposa do réu, bem como as testemunhas Graziela, Ana Cristina e o filho de Ana Cristina, Lucas Soares dos Santos, terem declarado que viram o réu no culto da Igreja da Graça, em Embu das Artes, na manhã do dia 26 de janeiro de 2022, seria perfeitamente possível que o réu tivesse chegado a referido local minutos após o roubo, ainda mais porque o crime ocorreu em data e horário de pouco movimento e porque, conforme exposto pela vítima, o roubador se evadiu em uma moto, veículo que permite deslocamento em alta velocidade, sobretudo, como é comum nos meios criminosos, se desobedecidas as leis de trânsito.

No mais, como já mencionado acima, a vítima reconheceu pessoalmente o réu em mais de uma oportunidade, não havendo de se presumir de que a vítima fora induzida a tal reconhecimento. Ao contrário, como transparece da oitiva da vítima em juízo, a vítima demonstrou firmeza e segurança no reconhecimento do acusado e não teria motivos para incriminar um desconhecido. Some-se a isso as investigações realizadas pela polícia.

Fica consignado ainda, apenas a título de observação, - já que se trata de situação que não confirma nem afasta a autoria delitiva - que embora o réu tenha se esforçado bastante para demonstrar que é pessoa sem qualquer mácula em sua vida pregressa, o boletim de ocorrência de fls. 35/36 diz o contrário. Com efeito, segundo consta de referido documento, o réu teria ameaçado sua ex-esposa e seus familiares, dizendo que dois amigos que o acompanhavam estavam armados e que a filha do casal deveria ser entregue a ele.

Em suma, após detida análise do arcabouço probatório, entendo que a autoria e a materialidade delitiva do roubo mencionado na denúncia restaram firmemente comprovadas, afastando-se apenas a causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, uma vez que a vítima relatou ter sido abordada por apenas um indivíduo.

A causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I do Código Penal restou

demonstrada pela prova oral colhida, a qual comprovou que o crime foi cometido mediante o emprego de arma de fogo. Anoto que é irrelevante a falta de apreensão da arma utilizada para o reconhecimento da majorante respectiva, para o que basta a segura imputação da vítima quanto ao seu uso. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados:

“ROUBO QUALIFICADO - Emprego de arma Comprovação fundada na palavra da vítima Admissibilidade- Dispensabilidade da apreensão do artefato ou da atestação pericial de eficácia vulnerante do instrumento com que exercida a grave ameaça (TACrimSP) - RT 796/623” “A segura imputação da vítima de roubo, cuja idoneidade não foi abalada, presta-se também a comprovar a circunstância do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, sem embargo de falta de apreensão de arma” (TJSP – JTJ 179/276).; “Pouco importa à caracterização do roubo qualificado pelo emprego de arma não ter sido o revólver apreendido e não ter ficado provado o seu poder vulnerante” (TJSP – RT 741/610). “A não apreensão da arma não impede o reconhecimento dessa qualificadora, desde que sua utilização reste demonstrada por outros meios e tenha ela atuado no espírito da vítima como fator inibidor de eventual reação” (RJTACRIM 31/115).

Por fim, o delito foi cometido em sua forma consumada, pois a vítima não recuperou a quantia subtraída.

Portanto, caracterizado o crime nos moldes descritos na denúncia, passo a dosar a pena.

O réu é primário (fls. 79), razão pela qual fixo sua pena base no mínimo legal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, do Código Penal), em virtude da situação econômica do réu.

Entendo que não deve ser aplicada a agravante prevista no art. 61, inciso II, j), do Código Penal, uma vez que não demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta praticada e o estado de calamidade pública.

Presente a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, aumento a pena de 2/3, resultando em 6 anos e 8 meses de reclusão e de 16 dias-multa.

Ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, torno a pena acima fixada como definitiva.

O réu não faz jus à substituição prevista no artigo 44, § 2º, do Código Penal diante da quantidade de pena aplicada e porque o delito foi cometido mediante o emprego de grave ameaça contra a pessoa.

Ante a gravidade do crime cometido, a evidente periculosidade do acusado, que cometeu roubo armado e possui contra si boletim de ocorrência lavrado em função de situação de violência doméstica (fls. 35/36), e a quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, adequado para aqueles que – como no caso sob trato – cometem roubo qualificado, um dos crimes que mais perturba

a paz pública nos dias que correm e que merece, bem por isso, severa resposta por parte do Poder Judiciário. Ademais, tudo indica que se o réu retornar de imediato ao convívio social voltará a delinquir, argumento que reforça a aplicação do regime fechado como inicial de cumprimento da pena.

Isto posto, CONDENO IVAN SANTOS TRINDADE, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 6 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e a pena pecuniária de 16 dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O réu não poderá apelar em liberdade, diante do regime inicial de cumprimento de pena fixado, de sua personalidade desvirtuada, de sua periculosidade e porque permaneceu preso durante o processo, não se justificando sua soltura após a condenação.

Não há lapso temporal para detração.

Recomende-se o réu no estabelecimento penal em que se encontra.

Após o trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

P.R.I.

São Paulo, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA